ACCORD relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN PAM représentée par Monsieur Frédéric BEAUMONT, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'Entreprise :

- ✓ CFDT représentée par Monsieur Marc ANTOINE
- ✓ CGT représentée par Monsieur Karim BOUBEKEUR
- ✓ CFTC représentée par Monsieur François-Luc GONCALVES
- ✓ CFE-CGC représentée par Monsieur Henri POIRSON
- ✓ FO représentée par Monsieur Mohamed BOUGHSAS

D'autre part,

****

Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Epargne Temps dans le cadre des articles L.3151-1 et suivant du Code du Travail.

GPL. HP

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un Compte Epargne Temps à Saint-Gobain PAM, nommé CET, et d'en préciser les modalités pratiques d'application.

Le CET offre aux salariés la possibilité de se constituer une épargne de temps permettant d'indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ou certaines absences.

Le CET peut également constituer un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d'une souplesse accrue dans une gestion plus personnalisée de leur temps de travail, tout en restant compatible avec l'organisation de l'entreprise.

Ce dispositif contribuera à limiter les éventuels reports d'une année sur l'autre de congés payés non soldés.

Les parties entendent néanmoins préciser que le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés de l'entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés et de repos.

L'alimentation du CET ne peut se faire qu'à l'initiative des salariés.

ARTICLE 1 - OBJET

Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires qui le souhaitent et qui remplissent les conditions ci-après mentionnées, de constituer un capital de temps rémunéré, propre à permettre la réalisation d'un projet personnel ou la satisfaction d'un besoin ponctuel. Ce dispositif permet notamment aux salariés proches de la retraite d'anticiper la date de leur fin de carrière ou d'aménager l'organisation de l'arrêt progressif de cette dernière avec validation de la hiérarchie et du Responsable des Ressources Humaines.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Tout salarié de Saint-Gobain PAM en Contrat à Durée Indéterminée est libre d'adhérer au Compte Epargne Temps.

Le droit à l'ouverture du compte est subordonné à une ancienneté reconnue par Saint-Gobain PAM d'au moins un an.

ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.

3.1. Alimentation du CET :

Les éléments affectés au CET sont exprimés en jours.

Pour les éléments issus de compteurs de droits exprimés en heures (catégorie Ouvrier), il sera effectué la correspondance suivante :

- 7,40h correspondant à 1 jour pour le régime 37H
- 7,37h correspondant à 1 jour pour le régime 38h50
- 7,67h correspondant à 1 jour pour le régime 40H
- 8,00h correspondant à 1 jour pour le régime Feu-Continu
- Pour le régime VSD, il est fait référence au régime de travail du salarié avant le passage à ce régime.

Seuls des jours pleins pourront être affectés au CET.

Le salarié a la possibilité d'alimenter son Compte Epargne Temps à son initiative via les éléments suivants :

- les RTT salariaux
- les heures remplaçant le paiement des heures supplémentaires et leur majoration afférentes
- les heures des repos compensateurs des heures supplémentaires
- les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), c'est à dire la cinquième semaine de congés payés
- les congés conventionnels (hors événements familiaux), hiérarchiques, de fractionnement et les congés d'ancienneté
- les congés Saint-Eloi.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que le repos quotidien et hebdomadaire, ou en contrepartie au travail de nuit (Repos Compensateur de nuit) ne peuvent être stockés dans le CET.

La comptabilisation des jours déposés dans le CET s'effectue par année civile (1er janvier au 31 décembre) et diffère selon l'âge et l'ancienneté des salariés à la date du placement.

GFL. AP

Ancienneté	Plafond annuel d'alimentation du CET
>= 1 an et < 30 ans	10 jours
>= 30 ans et < 35 ans	11 jours
>= 35 ans et < 40 ans	12 jours
>= 40 ans et < 45 ans	13 jours
>= 45 ans	14 jours

Par ailleurs le plafond global du cumul des jours déposés dans le CET est fonction de l'âge des salariés.

Age	Plafond global d'alimentation du CET
Moins de 50 ans	100 jours
>= 50 ans	120 jours

L'alimentation du CET est ouverte deux fois par an, lors de campagnes organisées par la Direction des Ressources Humaines, aux mois de mai et de décembre.

Au mois de mai, les salariés pourront placer les jours correspondant aux congés payés (5ème semaine, conventionnels, hiérarchiques, de fractionnement ou d'ancienneté), l'ancienneté sera alors calculée au 31 mai.

Au mois de décembre, les salariés pourront placer les jours correspondants aux autres éléments pouvant alimenter le CET, l'ancienneté sera alors calculée au 31 décembre.

Dans le cadre de mobilités interentreprises au sein du Groupe Saint-Gobain, les salariés intégrant Saint-Gobain PAM pourront alimenter le CET, à leur arrivée, avec les jours qu'ils ont épargnés dans le CET de la société d'origine et dans la limite du plafond défini ci-dessus.

A titre exceptionnel, les congés payés 2013 qui n'ont pas été soldés au 31 mai 2014, pourront être affectés au CET dans la limite de 5 jours dès l'entrée en vigueur de ce présent accord.

Saint-Gobain PAM s'engage à mettre en place un dispositif d'assurance ou de garantie financière, conformément aux articles D3154-2 et suivant du code du travail, lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépasse six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage (soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale – 75.096 € en 2014) couvrant les sommes supplémentaires épargnées. Ce dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits

épargnés par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

3.2. Abondement par l'employeur :

Le Compte Epargne Temps n'est pas abondé par l'employeur.

Les frais de gestion administrative du CET sont à la charge de Saint-Gobain PAM.

3.3. Imputation des jours sur le bulletin de paie ou relevé d'activité :

Les jours affectés au CET sont déduits des soldes des compteurs de droits d'origine des éléments déposés (CP, RTT salariaux, RC, HS à récupérer, ...). Ils sont comptabilisés dans la partie « pris » sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

Les salariés visualiseront soit dans le logiciel de Gestion du Temps et Activité (GTA), soit sur le relevé d'activité mensuel, leurs droits épargnés dans le CET.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1. Nature des congés pouvant être compensés :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie divers temps non travaillés, notamment :

- **un congé parental d'éducation** prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail
- **un congé sabbatique** prévu par les articles L.3142-91 et suivants du Code du Travail
- **un congé sans solde**
- **un congé pour création ou reprise d'entreprise** prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail
- **un congé de solidarité familiale** prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail
- **un congé de soutien familial** prévu par les articles L.3142-22 et suivants du Code du Travail
- **un congé de solidarité internationale** prévu par les articles L.3142-32 et suivants du Code du Travail

GFL. HP

- **un congé de présence parentale** prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail
- **une cessation totale ou progressive d'activité en fin de carrière** (avant le départ à la retraite). La cessation progressive de l'activité en fin de carrière devra être validée par la hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines.
- **un passage ou un maintien à temps partiel**
- **une période de formation en dehors du temps de travail (CIF, VAE, ...)**

Les procédures de mise en œuvre de ces divers congés restent inchangées et le simple fait d'avoir des jours stockés dans le CET n'équivaut pas à acceptation de tels congés.

4.2. Conditions d'utilisation du CET :

- dans le cadre d'un **congé sabbatique** ou d'un **congé sans solde** accepté par Saint-Gobain PAM, l'utilisation de jours stockés dans le CET ne sera possible que si le nombre de jours épargnés est au moins égal à **40**. Dans ce cas seul **25%** des jours stockés pourront être utilisés pour compenser la perte de salaire (arrondi à l'entier supérieur). La demande d'utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ces congés en respectant les délais de prévenance associés. Pour le congé sabbatique et le congé sans solde, le délai de prévenance pour l'utilisation de jours stockés au CET devra être d'au moins 3 mois.

- dans le cadre d'un **congé de solidarité familiale** ou d'un **congé de soutien familial** ou d'un **congé de solidarité internationale** ou d'un **congé de présence parentale** ou **d'un congé parental d'éducation**, l'intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d'utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ces congés en respectant les délais de prévenance associés.

- dans le cadre d'un **congé pour création ou reprise d'entreprise** accepté par Saint-Gobain PAM, l'intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d'utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce congé en respectant les délais de prévenance associés.

- dans le cadre d'une **période de formation hors temps de travail effectuée dans le cadre d'un CIF, VAE, ...**, l'intégralité des jours affectés au CET

pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande d'utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce CIF en respectant les délais de prévenance associés.

- dans le cadre d'un **passage ou d'un maintien à temps partiel** accepté par Saint-Gobain PAM, l'intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire. La demande devra être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce travail à temps partiel et devra définir précisément la durée de la période d'utilisation des jours épargnés dans le CET. En cas de poursuite de l'organisation du travail à temps partiel, un délai de prévenance de minimum trois mois devra être respecté.

- dans le cadre d'une **cessation totale ou progressive d'activité en fin de carrière**, visant à anticiper un départ à la retraite, l'intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour compenser la perte de salaire.

  Comme précisé à l'article 1, ce dispositif de CET a notamment pour objet de permettre d'anticiper la date d'arrêt de l'activité des salariés en fin de carrière. A ce titre les salariés devront effectuer leurs demandes par écrit avec un délai de prévenance d'au moins six mois avant la date de cessation totale ou progressive d'activité. Pour les demandes effectuées postérieurement à ce délai de prévenance, particulièrement pour les dates de départ à la retraite connues tardivement, le Responsable des Ressources Humaines examinera les cas en relation avec la hiérarchie afin de permettre tant que possible la prise des jours épargnés dans le CET.

  Cette demande doit en outre indiquer :
  - les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET
  - l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein (fournir un relevé de carrière actualisé) et la date à laquelle il souhaite liquider sa retraite.

ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE INDEMNISE PAR LES DROITS AFFECTES AU CET

Lorsque les droits sont utilisés pour indemniser un congé non travaillé et non rémunéré dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Durant cette suspension, le statut du salarié du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

GFL. AP

Le congé pris dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord, est indemnisé dans la limite des droits accumulés au taux journalier de salaire mensuel calculé sur la base de son salaire au moment de la prise de congé. Ce taux correspond au taux de valorisation des congés payés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de paiement.

Pendant la période de prise de congés CET, les garanties de prévoyance (décès, invalidité-incapacité) et de mutuelle sont assurées dans les conditions prévues par les contrats associés.

ARTICLE 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits stockés dans le Compte Epargne Temps à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée aux ayants droits du salarié dans les mêmes conditions que les autres éléments du solde de tout compte.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du CET.

L'indemnité compensatrice versée présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Le salarié partant à la retraite doit, en priorité, épuiser tous ses droits affectés au CET avant son départ de l'entreprise. A défaut, l'intéressé se voit verser, au jour de son départ, une indemnité dans les conditions précisées ci-dessus.

ARTICLE 7 – DEBLOCAGE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié peut renoncer, dans les cas précisés ci-dessous, à son CET et demander le déblocage de ses droits afin d'obtenir en argent des éléments affectés à son compte.

Il lui sera alors versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours capitalisés, à la fin du mois suivant sa demande effectuée auprès de son Responsable des Ressources Humaines.

Il est toutefois rappelé, conformément aux dispositions légales, que les jours de repos affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne

GPL. AP

peuvent être utilisés que sous la forme d'un congé et ne peuvent donc donner lieu à complément de rémunération par liquidation du CET.

En dehors de la rupture du contrat de travail dont les modalités sont définies à l'Article 6, les situations prévues pour la restitution en argent des éléments affectés au CET sont les suivantes :

- l'invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs, invalidité appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du code de la Sécurité Sociale
- le décès de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs
- un cas de force majeure présenté par l'assistante sociale
- la situation de surendettement du salarié constatée judiciairement.

L'ensemble des éléments ayant alimenté le CET sont soumis à cotisations sociales et imposables au moment de leur liquidation, que celle-ci donne lieu à l'indemnisation d'un congé ou à la restitution en argent des droits affectés.

ARTICLE 8 – TRANSFERT AU SEIN DU GROUPE SAINT-GOBAIN

En cas de mobilité interentreprises au sein du Groupe Saint-Gobain, le salarié peut demander le transfert de son CET si la société d'accueil a mis en place un tel dispositif et qu'elle donne son accord formel pour un transfert total ou partiel des droits stockés.

A défaut, le salarié perçoit avec son solde de tout compte l'indemnité correspondant aux droits capitalisés.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés de Saint-Gobain PAM sont informés de l'existence et du contenu du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

A chaque campagne d'alimentation du CET, une information individuelle sera faite afin de rappeler les termes de ce présent accord.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de sa signature.

GFL HP

En cas d'évolution significative de la législation, les parties conviennent de se réunir pour examiner les incidences potentielles des nouvelles mesures sur l'application du présent accord.

ARTICLE 11 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Une synthèse des droits épargnés et consommés sera présentée annuellement à l'ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande motivée de révision, à la demande de l'une des parties signataires. L'examen de cette demande se fera alors au cours d'une nouvelle réunion paritaire.

Il est convenu qu'à l'expiration d'une période de 5 ans après l'entrée en vigueur de ce présent accord, la Direction des Ressources Humaines et les Organisations Syndicales se réuniront dans le cadre d'une réunion paritaire afin d'analyser les éventuelles révisions de cet accord à mettre en œuvre.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. A défaut de la conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après un délai de survie de 12 mois à compter de la fin des 3 mois de préavis.

ARTICLE 12 – DEPOT DE L'ACCORD

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Meurthe et Moselle et auprès du Greffe du Conseil des Prud'Hommes de Nancy.

GFL, HP

Fait à PONT.A.MOUSSON, le 27 mai 2014

Pour SAINT-GOBAIN PAM
Le Directeur des Ressources Humaines — **Frédéric BEAUMONT**

Pour la C.F.D.T — **Marc ANTOINE**

Pour la C.F.E-C.G.C. — **Henri POIRSON**

27 Mai 2014

METALLURGIE
SAINT-GOBAIN PAM
CFE-CGC SIDERURGIE

Pour la C.G.T. — **Karim BOUBEKEUR**

Pour F.O. — **Mohamed BOUGHSAS**

Pour la C.F.T.C. — **François-Luc GONCALVES**

le Lundi 27 Juin 2014